

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3002/2533

บริษัทยูนิเวอร์แซล (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

นายพยุงศักดิ์ หมกทอง กับพวก

จำเลย

นายกระจำนง หมกทอง จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกา มีโอกาสชนะคดีในชั้นฎีกาได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 112) จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 เพราะอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแรงงานกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 300,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากเงินต้นจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 102,100แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปีมาให้เป็นทีพอใจของศาลชั้นต้น

และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปีมาให้เป็นทีพอใจของศาลชั้นต้น และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>